

Số: 17 /2022/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 10600/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra 171/BC-BĐT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là ngân sách huyện) và nguồn hợp pháp khác hỗ trợ cho huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn để thực hiện mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

2. Đối tượng áp dụng:

- Huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện hỗ trợ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác cho huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn để thực hiện mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn

1. Nguyên tắc hỗ trợ

Căn cứ vào số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, ngân sách huyện thực hiện nộp kinh phí hỗ trợ về ngân sách tỉnh để tổng hợp và bổ sung cho ngân sách huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

2. Mức hỗ trợ

- Năm 2023, mức hỗ trợ là 20% số tăng thu ngân sách huyện (bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) sau khi trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

- Đối với các năm tiếp theo (trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15), mức hỗ trợ tối thiểu là 10% số tăng thu ngân sách huyện (bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) sau khi trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Trong năm, căn cứ vào số tăng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế nhưng không thấp hơn mức tối thiểu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Điều 3. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách để thực hiện việc hỗ trợ

1. Ngân sách tỉnh sử dụng ngân sách huyện nộp lên để chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện các mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ này cần đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Ngân sách huyện

a) Phân cấp nguồn thu

- Ngân sách huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn nhận bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện các mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

b) Phân cấp nhiệm vụ chi

- Ngân sách huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện các mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội;

- Ngân sách huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang thực hiện trích nộp vào ngân sách tỉnh để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện các mục tiêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2027./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Lưu: VT, ĐN, TN, Tm.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Toàn
Nguyễn Khắc Toàn